

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עוז חיים
יאיר לפיד
שלי טל מירון
יסמין פרידמן
עדי עוז
מאיר כהן
משה טור פז
סימון דוידסון
רון כץ
מיקי לוי
מירב בן ארי
ולדימיר בליאק

6778/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת הענישה על תקיפת שופט), התשפ"ו–2026

תיקון סעיף 382 א 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 382א, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :
"ה) העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) והנתקף הוא שופט כמשמעותו בחוק
חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984², דינו – מאסר חמש שנים."

ד ב ר י ה ס ב ר

הרשות השופטת מהווה את אחד מאדני היסוד המרכזיים של הדמוקרטיה הישראלית. שופטי ישראל, בכל הערכאות, אמונים ואחראים על הגנת שלטון החוק, שמירה על זכויות האדם והאזרח והכרעת סכסוכים ומחלוקות בשלל מישורים הנוגעים לכל אזרח ואזרח במדינה באופן מקצועי, עצמאי ובלתי תלוי. תפקידם של השופטים דורש לא פעם קבלת החלטות מורכבות ורגישות, הנמצאת בליבת השיח הציבורי, מתוך נאמנות מוחלטת לדין ולמצפוננו ולערכי היסוד של מדינת ישראל.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

בשנים האחרונות, וביתר שאת בתקופה האחרונה, אנו עדים לעלייה מדאיגה וקיצונית בחומרתה של ההסתה כלפי מערכת המשפט וכלפי היושבים בדין. שיח אלים, מסית ומשתלח ברשתות החברתיות ובמרחב הציבורי תורם לשחיקת מעמדם של השופטים ויוצר קרקע פורייה לפגיעה פיזית ומילולית בהם. אווירה קשה זו תורגמה, הלכה למעשה, לאירועים חמורים של פגיעה, ניסיונות תקיפה ואיומים ממשיים על חייהם ועל שלומם של שופטים ובני משפחותיהם, הן בתוך כותלי בית המשפט והן מחוצה להם. כך קרה, שהמשנה לנשיא בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית הותקף בביתו על ידי המונים אשר סיכנו את חייו ואת חיי משפחתו. זהו מצב בלתי נסבל שאסור שיקרה במדינה דמוקרטית. אירועים קשים אלו אינם מהווים רק פגיעה באדם פרטי הממלא את עבודתו ושליחותו הציבורית. מדובר בהתקפה ישירה, בוטה ומסוכנת על מוסדות השלטון של מדינת ישראל, על עקרון הפרדת הרשויות ועל עצם היכולת לנהל חברה תקינה ושומרת חוק.

כאשר שופט במדינת ישראל מותקף, מאוים או נתון למורא פיזי בשל פסיקותיו, נפגעת אנושות עצמאותה של המערכת המשפטית כולה. מערכת משפט שבה שופטים חשים מאוימים היא מערכת שאינה יכולה למלא את תפקידה החוקתי כמגן הציבור. חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית מותנה בכך ששופט יוכל לפסוק את הדין ללא מורא, ללא פחד, וללא חשש לחייו או לביטחונו האישי שלו ושל משפחתו.

חוק העונשין, התשל"ז-1977, כולל אמנם הוראות בעניין תקיפת עובדי ציבור, אך המציאות הנוכחית והאווירה הציבורית המתוחה מחייבות אמירה נורמטיבית חריפה, מיידית וחד-משמעית מצד הרשות המחוקקת אשר תהווה הרתעה מפני תקיפת שופטים. אין דינה של תקיפת עובד ציבור כדין תקיפה המכוונת ישירות נגד מי שמייצג את כס השיפוט ואת ריבונות החוק.

לפיכך, מוצע בתיקון חוק זה להחמיר באופן משמעותי את הענישה הפלילית בגין עבירות של איומים, תקיפה או תקיפה הגורמת חבלה ממשית, כאשר אלו מופנים כלפי שופטים. החמרת הענישה נועדה ליצור הרתעה אפקטיבית, להציב רף ענישה מחמיר עונשי כבד מפני כל ניסיון להלך אימים על מערכת המשפט, ולהבהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים כי החברה הישראלית לא תשלים עם שום גילוי של אלימות כלפי מערכת המשפט ושופטיה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בתמוז התשפ"ו (22.06.2026)